

0001172-25.2022.8.26.0642

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... 09/04/2022 seu quiosque foi alvo de furto de cabos de energia elétrica, fato comunicado à ré às 03h41m através de ligação telefônica. Foi informada de que até as 8h o pedido seria atendido. Ausente qualquer providência, retornou o contato com a ré que fixou novo horário (08h50m) para a visita técnica e restabelecimento dos serviços. Às 09h25m ligou novamente tendo a funcionária da ré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001172-25.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001172-25.2022.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Vanderleia Aparecida Munhoz de Melo Xaviel

Requerido:

ELEKTRO REDES S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Possível o julgamento antecipado da lide, tal como dispõe o artigo 355, inc. I CPC, pois as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matéria desnecessária de produção de provas em audiência, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido.

A documentação constante dos autos revela a possibilidade de pronto julgamento, dispensando a realização de outras diligências.

O pedido é parcialmente procedente.

Narra a autora que na madrugada de 09/04/2022 seu quiosque foi alvo de furto de cabos de energia elétrica, fato comunicado à ré às 03h41m através de ligação telefônica. Foi informada de que até as 8h o pedido seria atendido. Ausente

qualquer providência, retornou o contato com a ré que fixou novo horário (08h50m) para a visita técnica e restabelecimento dos serviços. Às 09h25m ligou novamente tendo a funcionária da ré informado que cada pedido cancelava o anterior prorrogando o prazo de religação, informação esta omitida nas conversas anteriores. A última previsão informada pela ré foi de que a visita técnica ocorreria às 20h50m. Às 15h49m solicitou prioridade no atendimento ante o perigo na fiação cortada que poderia causar acidentes além de possibilidade de perda e mercadorias alimentícias quando então foi informada da necessidade de elaborar boletim de ocorrência, o que foi feito no dia 10/04 (domingo). Várias foram as tentativas para ver restabelecidos os serviços, com informações desencontradas, inclusive no que tange à responsabilidade pela aquisição de nova fiação elétrica. Acrescenta que a equipe técnica da ré compareceu ao local somente após às 22h conforme informações de seu vizinho e que a energia elétrica não poderia ser restabelecida à ausência de fios. Na segunda-feira foi até a agência da ré obtendo a informação de deveria arcar com as despesas da fiação furtada, com abertura de religação em até 24 horas. No entanto, houve recusa da ré sob a justificativa de conta em atraso, não obstante a quitação horas antes. Aduz que despendeu a quantia de R\$ 214,50 para aquisição de fios, com restabelecimento dos serviços depois de 60 horas. Requer a condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R\$ 214,50, ante a aquisição de material de fiação; R\$ 1.783,20 referente aos produtos perecíveis perdidos durante o período em que ficou sem energia elétrica; R\$ 5.010,00 a título de lucros cessantes e danos morais.

No caso, a autora questiona a forma adotada pela ré no atendimento aos usuários, deixando de orientá-la de forma adequada sobre como proceder em casos de furto de fiação elétrica e solicitação de religação de energia elétrica.

De acordo com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados é de natureza objetiva.

Ainda que assim não fosse, a ré é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, mediante concessão da Administração (art. 175 da CF), e deve responder, de forma objetiva, por eventuais falhas na prestação de seus serviços (art. 37, § 6º, da CF).

As diversas ligações telefônicas efetuadas pela autora no período de sábado (09/04/2020 - 03h41m) à domingo (10/04/2020- 18h30m) comprovam as inúmeras tentativas ao restabelecimento dos serviços.

A ré não impugna a alegação inicial de que os serviços foram restabelecidos somente após 60 horas da interrupção. Possível, assim, concluir-se que houve perda dos alimentos descritos as fls. 14/16, pois altamente perecíveis.

Note-se que inexistem notícias de eventual inadimplemento de faturas que impedissem o restabelecimento dos serviços.

Assim, condeno a ré ao ressarcimento da quantia de R\$ 1.783,20 (R\$ 1.391,00 + R\$ 392,20), com os devidos acréscimos legais.

Ainda, vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

A princípio, a ré não teria responsabilidade acerca do furto de cabos elétricos que ocasionaram a interrupção dos serviços, pois presente a hipótese excludente do fornecedor por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, inc. II do CDC).

No entanto, discute-se nesta ação a demora no restabelecimento da energia elétrica mormente a precariedade nas informações prestadas à usuária acerca dos procedimentos a serem efetivados para o restabelecimento dos serviços o mais

rápido possível.

De fato, a ré poderia demonstrar o adequado esclarecimento à autora mediante simples apresentação das conversas telefônicas descritas à fl. 13.

No caso, a ré deu tratamento desidioso à autora. Não demonstrou ter se empenhado na solução do problema. O comportamento da ré foi capaz de desestabilizar a paz interior da autora, maculando sua honra e gerando danos morais.

Não existindo parâmetros legais para a fixação do dano moral, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na condição econômica das partes.

A doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade de cuidado, devendo o valor atender de forma justa e eficiente as funções atribuídas à indenização (função satisfativa e pedagógica), razão pela qual entendo suficiente o valor de R\$ 3.000,00 porquanto proporcional e em conformidade com as diretrizes supracitadas.

Outra, porém, a solução a ser adotada no que tange ao pedido indenizatório a título de lucros cessantes.

A parte autora não juntou nenhuma prova documental que indicasse, de forma clara, a média dos ganhos prévios à situação narrada.

A simples alegação da possibilidade da existência de possíveis lucros não é suficiente para fundamentar os danos propugnados na peça vestibular.

O dano material reclama a prova efetiva de sua ocorrência, porquanto é defesa condenação para recomposição de dano hipotético ou presumido.

O documento de fl. 17 é insuficiente a demonstrar o declínio no faturamento no valor de R\$ 2.505,34.

Sobre o tema, o c. STJ anotou: "a condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor... Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro" (STJ-3ª T., REsp 846.455, Min. Sidnei Beneti, julgamento em 10/03/09).

Também não há que se falar em restituição da quantia de R\$ 214,50 gasta com a aquisição de fiação elétrica já que as fotografias demonstram que tais bens se encontravam na parte interna de seu imóvel (fl. 12), de responsabilidade do usuário.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a ré ao pagamento da quantia de R\$ 1.783,20, corrigida monetariamente desde 09/04/2020 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condene ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a presente data.

Extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I CPC.

Condenação ao pagamento de custas e honorários é incabível, nesta fase do procedimento (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Em caso de interposição de recurso, a parte recorrente deverá comprovar nas quarenta e oito horas seguintes, independentemente de intimação e sob pena de deserção, o recolhimento do preparo através do Portal de Custas, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam:

- 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000,00 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 230-6;
- 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP - Código 230-6;
- remuneração do conciliador (artigo 169 do Código de Processo Civil, Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e Portaria 01/2020), no valor indicado na Tabela disponível em <https://www.tjsp.jus.br/Conciliacao/Conciliacao/MaterialApoio>, através de depósito judicial vinculado aos presentes autos, caso tenha sido realizada a sessão de conciliação. A remuneração deverá ser suportada pelas partes em frações iguais, observada eventual gratuidade da justiça concedida, ressalvando-se que o recolhimento é devido somente após a implementação da Portaria 01/2020 de 21/07/2020;
- despesas postais com citações e intimações, conforme parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes>
- despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, através de guia de recolhimento de despesas da condução dos oficiais de justiça, conforme parâmetros indicados no endereço: <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DiligenciaOficiaisJustica>;
- despesas para a expedição de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, no valor de 10 UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo cada, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 233-1;
- Custos do serviço de impressão dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, uma guia para cada consulta, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/RelatoriosTaxaEmissao>
- Custos do serviço de consulta de andamento dos processos por via eletrônica 1ª e 2ª Instâncias, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/InformacoesEletronicas>
- Deverão ser observadas as nomeações do SAJ quanto à categorização das peças a serem juntadas (Guia de Custas Judiciais DARE, Guia de Diligência do Oficial de Justiça GRD, Guia do Fundo Especial de Despesa FEDTJ e recibo de pagamento).

- Para apuração da regularidade dos valores a serem recolhidos deverá ser observada as comunicações oficiais e a "Planilha Taxa Judiciária" disponível no seguinte endereço: <https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=25988&pagina=1>

Advirto às partes, desde já, de que o recolhimento do preparo deve ser comprovado nos autos (art. 1093, caput e parágrafos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça), observando-se o valor atualizado, nos termos da Lei Federal n. 6899/81, sob pena de deserção, ressalvada a isenção legal em favor das Fazendas Públicas e demais entes do art. 6º da Lei n. 11.680/03.

Certificado o trânsito em julgado, deverá o vencedor requer o cumprimento da sentença e execução.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Ubatuba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA